

통 보(우수사례)

1. 제 목: 전세사기 피해자 구제를 위한 적극행정 실시로 사회적 책임 실현
2. 소관부점: 00부점
3. 내 용:

가. 업무개요

00부점 00팀 000 00(0급)는 0000.00.00.부터 현재까지 00지역 소재 압류재산의 체납 국세·지방세 등에 대한 공매대행 업무를 담당하고 있다.

나. 업무 처리 경과

00부점 관할 지역은 주거형태 특성상 전체 공매진행물건 중 빌라(다세대·연립 등) 물건이 00.0%를 차지하고 있는데, 0000년부터 만연했던 전세사기·역전세난 심화로 빌라시장이 급격히 위축되어 빌라 물건 평균 낙찰률이 00%까지 감소되는 등 업무환경이 급격히 악화되었다.

또한, 임차인 거주주택의 특성상 공매 진행 시 강력한 민원과 이해관계인들간의 충돌·반발이 존재하였으며, 어렵게 공매를 진행하더라도 매각까지 이어지는 비율은 단 00%에 불과했고, 어렵게 매각되더라도 매각 불허·취소되는 비율이 00%로 매우 열악한 상황이었다.

00부점이 00세무서로부터 수입한 체납자 '000' 소유 압류재산(체납액 00억 원)의 대부분은 전세사기 피해 주택([그림 12] 참고)으로 체납자 관련 전체 공매의뢰 000건 중 000건이 000부점 물건이었으며, 조세채권의 법정기일이 빠르더라도 대항력 있는 임차인으로 인해 낙찰률이 저조하여 피해 임차인들의 공매 문의 및 민원 강도가 상당하였다.

[그림 12] 000 관련 뉴스(00일보) 발췌

“기재생략”

위 직원은 이러한 상황속에서도 해당 체납자 물건의 공매진행과 피해 임차인 지원을 위하여 ①「전세사기피해자 지원 및 주거안정 특별법」이 시행(0000.00.00.)되었음에도 법 시행 및 신청 절차 등을 알지 못하는 피해 임차인에게 관련 내용을 적극 안내하여 전세사기피해자로 결정받거나 우선매수신청⁴⁸⁾을 할 수 있도록 조치하였고, ② 임차인이 직접 낙찰을 희망할 경우 권리분석 등 자세한 상담으로 최저가로 거주 주택을 낙찰받을 수 있도록 양질의 고객센터서비스를 제공하는 노력 등을 통해

[별표 7] “압류재산 임차인 낙찰 현황”과 같이 '000' 소유 압류재산 낙찰건수 00건 중 00건(조세채권 배분금액 00백만 원)을 ① 임차인이 직접 낙찰(그 중 0건은 우선매수신청⁴⁹⁾) 받거나 ② 취득세⁵⁰⁾ 감면의 지원을 받을

48) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제21조 및 제22조에 따라 최고가 매수 신청인(최고액 입찰자)이 있는 경우 최고가 매수가격(최고액 입찰가)/최고가 매수신청인(최고액 입찰자)이 없는 경우 공매예정가격(매각예정가격)으로 우선매수신청 할 수 있음

49) 0건 중 0건은 다른 낙찰자가 있었고, 나머지 0건은 최종회차까지 낙찰되지 않아 임차인이 우선매수신청 함

50) 「지방세특례제한법」 제36조의4 제1항에 따라 취득세액 2백만 원 이하인 경우 면제,

수 있도록 하는 등 임차인의 재산권 보호를 위해 적극적으로 업무를 수행하였다.

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 직원은 빌라 매각이라는 열악한 조건에서도 적극 업무 처리한 결과 채납자 '0000' 소유 압류재산 00건 등을 매각하여 세수 확보를 통한 국가적 사명을 실현하였고

전세사기 피해라는 민감하고 복잡한 사회적 문제와 관련하여 피해 임차인에 대한 적극 안내를 통해 전세사기 피해자의 권리를 구제하는 등 공사에 대한 신뢰도 제고 및 사회적 책임을 실현한 사실이 있다.

4. 조치할 사항

00부점장은 적극적인 업무수행을 통해 압류재산 00건 매각 및 전세사기 피해자 권리를 구제한 000 00(0급)를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하기기 바랍니다. (통보)

[별표 7]

압류재산 임차인 낙찰 현황

(단위: 천 원)

순 번	용 도	압류재 산 소재지	낙찰형태	감정가격	낙찰가
--------	-----	-----------	------	------	-----

“기재생략”

순 번	용 도	압류재 산 소재 지	낙찰형태	감정가격	낙찰가
--------	-----	------------	------	------	-----